

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1039/2538

นาย ไพโรจน์ อึ้งรังษี กับพวก
นาย อัมพล เชื้อพราหมณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสาม, มาตรา 47, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรค
หนึ่ง

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ที่2ที่3และที่4ฟ้องขอให้จำเลยผู้ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามใช้ค่าเสียหาย
รวมเป็นเงิน91,380บาทโดยโจทก์ที่2เรียกร้องเป็นเงิน8,275บาทโจทก์ที่3เรียกร้อง
เป็นเงิน12,921บาทและโจทก์ที่4เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับรถของตนเองเป็น
เงิน70,184บาทดังนี้ไม่ใช่โจทก์ที่2ที่3และที่4เป็นเจ้าของร่วมแต่เป็นเรื่องที่โจทก์
แต่ละคนฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแยกจากกันจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตาม
จำนวนเงินที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบมาดังกล่าวเท่านั้นเมื่อคดีในส่วน
ของโจทก์ที่2ที่3มีทุนทรัพย์ไม่เกิน20,000บาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริงการที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้จึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาจำเลยไม่มี
สิทธิที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่2และที่3ต่อมาได้แม้จำเลยจะให้ผู้
พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงมาแล้วก็ตาม
โจทก์ที่2ผู้มอบอำนาจจะลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแต่ฝ่ายเดียวโจทก์
ที่1มิได้ลงชื่อในฐานะผู้รับมอบอำนาจด้วยก็ใช้ได้เพราะไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้รับ
มอบอำนาจต้องลงชื่อด้วยและแม้ขณะที่โจทก์ที่1ยื่นฟ้องคดีแทนโจทก์ที่2และ
ที่3ตามหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่2และที่3นั้นจะมีได้ปิดแสดงตนป็นให้บริบูรณ์ตาม

กฎหมายแต่เมื่อโจทก์ที่1ที่2และที่3ได้อ้างส่งเอกสารดังกล่าวเป็นพยานก็ได้ปิด
แสดงปรีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ว่าโจทก์ที่2และที่3ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่1ฟ้องคดีนี้มีใช้กรณีที่หนังสือมอบอำนาจ
ไม่สมบูรณ์มาแต่ต้นอันจะทำให้ฟ้องสำหรับคดีโจทก์ที่2และที่3ไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมายแต่อย่างใดโจทก์ที่1จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์ที่2และที่3ตามหนังสือ
มอบอำนาจของโจทก์ที่2และที่3ได้ แม้ใบเสร็จรับเงินจะเป็นภาษาต่างประเทศบาง
ส่วนไม่มีคำแปลภาษาต่างประเทศดังกล่าวให้เป็นภาษาไทยก็เป็นเรื่องที่ศาลเห็น
สมควรจะสั่งให้ทำคำแปลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา46วรรค
สามหรือไม่เมื่อศาลมิได้สั่งให้โจทก์ที่2ทำคำแปลโจทก์ที่2ก็ไม่จำเป็นต้องทำคำแปล
ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวได้หาขัดต่อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 และที่ 3 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทน โจทก์ที่
1 เป็นผู้ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ม-2272 สงขลา ของโจทก์ที่ 4 โจทก์ที่
2 และที่ 3เป็นผู้โดยสารรถคันดังกล่าว ส่วนจำเลยเป็นผู้ขับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ก-5182 สงขลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2531เวลาประมาณ 20 นาฬิกา
จำเลยขับรถคันดังกล่าวไปตามถนนเพชรเกษม จากตำบลควนลังมุ่งหน้าเข้าอำเภอ
หาดใหญ่ด้วยความประมาทโดยจำเลยขับรถด้วยความเร็วสูงเข้ามาในช่องเดินรถทาง
ด้านขวาเป็นเหตุให้ชนกับรถซึ่งโจทก์ที่ 1 ขับสวนทางมาทำให้รถของโจทก์ที่ 4 เสีย
หาย โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้รับอันตรายแก่กายบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ส่วน
โจทก์ที่ 1ได้รับความเสียหายเนื่องมาจากการทำละเมิดของจำเลย เป็นเหตุให้โจทก์ที่
1 ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกฟ้องต่อศาลแขวงสงขลาโจทก์ที่ 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
การแก้คดีดังกล่าวขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 18,271 บาท แก่โจทก์ที่ 1 พร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นทุน 17,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระ
เสร็จให้จำเลยชำระเงิน 8,275 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี จากต้นทุน 7,700 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระเงิน
12,921 บาท แก่โจทก์ที่ 3 พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นทุน 12,022
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จและให้จำเลยชำระเงิน 70,184 บาท แก่โจทก์ที่
4 พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นทุน 65,300 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ที่ 2 เพราะโจทก์ที่ 1 ไม่
ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่มีลายมือชื่อผู้รับมอบ
อำนาจ คดีเฉพาะโจทก์ที่ 2 ขาดอายุความฟ้องร้องเพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่รู้ตัวผู้
กระทำผิดส่วนโจทก์ที่ 4 นั้นกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าเป็นเจ้าของรถที่โจทก์ที่ 1 ขับ ค่า
เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถคันดังกล่าวเกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ 1
จำเลยไม่ใช่ผู้ทำละเมิดโจทก์ที่ 4 ไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ที่โจทก์ที่ 1 ถูก
ดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับรถชนกันดังกล่าวซึ่งโจทก์ที่ 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปนั้นมิใช่
เกิดจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 1 ส่วนค่ารักษา
พยาบาลของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 นั้นสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งความประมาทมิได้เกิด
จากจำเลย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 7,700 บาท โจทก์ที่
3 จำนวน 12,022.5 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 56,100 บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี จากต้นทุนของโจทก์แต่ละคนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์ที่ 1

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองหมื่นบาท ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง" คดีนี้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฟ้องขอให้จำเลยผู้ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 91,380 บาท โดยโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้โดยสารรถคันที่โจทก์ที่ 1 ขับมาเรียกร้องค่าเสียหายของตนเองเนื่องจากจำเลยทำละเมิดโดยโจทก์ที่ 2 เรียกร้องเป็นเงิน 8,275 บาท โจทก์ที่ 3 เรียกร้องเป็นเงิน 12,921 บาท และโจทก์ที่ 4 เรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับรถของตนเองเนื่องจากจำเลยทำละเมิดเป็นเงิน 70,184 บาท ดังนี้ไม่ใช่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นเจ้าหนี้ร่วม แต่เป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแยกจากกันจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามจำนวนเงินที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบมาดังกล่าวเท่านั้น เมื่อคดีในส่วนของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามบทกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาจำเลยไม่มีสิทธิที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ต่อมาได้ แม้จำเลยจะให้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงมาแล้วก็ตามที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยในข้อเท็จจริงสำหรับคดีในส่วนของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ดังกล่าวมานั้น จึงเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนั้น จำเลยฎีกาว่าโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 เพราะหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 2 ไม่มีลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจและมิได้ปิดแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมาขณะยื่นฟ้อง และโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 3 เพราะหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 3 มิได้ปิดแสตมป์มาขณะยื่นฟ้อง เห็นว่า แม้โจทก์ที่ 2 ผู้มอบอำนาจจะลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแต่ฝ่ายเดียว โจทก์ที่ 1 มิได้ลงชื่อในฐานะผู้รับมอบอำนาจด้วยก็ใช้ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้รับมอบอำนาจต้องลงชื่อด้วย และแม้ขณะที่โจทก์ที่ 1 ยื่นฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตามหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 นั้นจะมิได้ปิดแสตมป์ให้บริบูรณ์ตามกฎหมายแต่เมื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้อ้างส่งเอกสารดังกล่าวเป็นพยาน ก็ได้ปิดแสตมป์ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานว่าโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีนี้ มิใช่กรณีที่หนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์มาแต่ต้นอันจะทำให้ฟ้องสำหรับคดีโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่อย่างใด โจทก์ที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยแทนโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตามหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้

ปัญหาเรื่องใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข ป.จ.12 นั้นเห็นว่า แม้เอกสารดังกล่าวจะเป็นภาษาต่างประเทศบางส่วน ไม่มีคำแปลภาษาต่างประเทศดังกล่าวให้เป็นภาษาไทย ก็เป็นเรื่องที่ศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ทำคำแปลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสาม หรือไม่ เมื่อศาลมิได้สั่งให้โจทก์ที่ 2 ทำคำแปลโจทก์ที่ 2 ก็ไม่จำเป็นต้องทำคำแปล ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ หาขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 46 ไม่

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ